

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3202/2537

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเรกอนอลูมิเนียม
แอนด์เอ็นจิเนียริง

โจทก์

บริษัท อิตาลีเยนไทย ดีเวล็อปเมนต์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189 วรรคสอง

แม้สัญญาจ้างทำของระหว่างโจทก์จำเลยมีเงื่อนไขว่า จำเลยจะจ่ายเงินให้ภายใน 40 วัน นับแต่เจ้าของงานได้ผ่านการตรวจรับงานในงวดนั้นแล้ว และจะคืนเงินประกันผลงานหลังจากเจ้าของงานได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของจำเลย และออกหนังสือรับรองการมอบงานแล้วรวมกับระยะเวลาการประกันผลงานอีก 1 ปี เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวไม่อาจที่จะปฏิบัติได้ เพราะจำเลยได้บอกเลิกสัญญากับเจ้าของงานแล้ว การตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดสุดท้ายจึงไม่อาจมีขึ้นได้ เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นการพ้นวิสัย และถือว่าเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าวไม่มี

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 จำเลยทำสัญญาว่าจ้างโจทก์ทำการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกเป็นเงิน 3,500,000 บาท ตกลงจ่ายค่าจ้างเป็นงวดตามผลงานภายใน 40 วัน นับแต่วันตรวจรับงาน หลังจาก

ทำสัญญาแล้วโจทก์ได้ทำการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมกระจกตามสัญญา ส่งมอบงานงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 4 ให้จำเลยและบริษัทไวทเฮาซเทอาเออ จำกัด เจ้าของงานตรวจรับแล้ว ส่วนงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 โจทก์ส่งมอบให้จำเลยและเจ้าของงานตรวจรับเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2529 และวันที่ 14 ตุลาคม 2529 คิดเป็นเงินค่าจ้าง 532,963 บาท และ 469,891 บาท ซึ่งจำเลยจะต้องจ่ายเงินแก่โจทก์ภายใน 40 วัน ดังกล่าว แต่จำเลยมิได้จ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 3 และงวดที่ 4 ให้โจทก์ต่อมาจำเลยขอระงับการทำงานตามสัญญากับโจทก์โดยไม่มีกำหนดเวลา และมีใช้ความผิดของโจทก์ เนื่องจากจำเลยมีปัญหาในการก่อสร้างและได้บอกเลิกสัญญาก่อสร้างต่อเจ้าของงาน ทำให้โจทก์ไม่สามารถทำงานให้ครบถ้วนตามสัญญา จำเลยจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา โจทก์ทวงถามให้จำเลยคืนเงินประกันผลงานของงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และค่าจ้างงวดที่ 3 งวดที่ 4 แล้ว จำเลยเพิกเฉย รวมเงินที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์ 1,108,397 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินค่าประกันผลงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 นับแต่วันที่บอกกล่าวทวงถามและของต้นเงินค่าจ้างงานงวดที่ 3 งวดที่ 4 นับแต่วันครบกำหนด 40 วันที่ตรวจรับงานรวมต้นเงินและดอกเบี้ย 1,267,102 บาท ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,108,397 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า บริษัทไวทเฮาซเทอาเออ จำกัด ค้างชำระค่าก่อสร้างแก่จำเลยประมาณ 13 ล้านบาท ต่อมาได้หยุดการจ่ายเงินค่าจ้างแก่จำเลย ซึ่งตามเงื่อนไขการจ่ายเงินกำหนดว่า ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 40 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ผ่านการตรวจรับงานจากบริษัทไวทเฮาซเทอาเออ ดังนี้ เมื่อบริษัทไวทเฮาซเทอาเออ จำกัด หยุดการจ่ายค่าจ้างโดยยังมิได้ตรวจรับงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 จำเลยจึงยังไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง สำหรับเงินประกันผลงานที่จำเลยหักไว้ร้อยละ 10 ของงานงวดที่ 1 และงานงวดที่ 2 นั้น เมื่อบริษัทไวทเฮาซเทอาเออ

จำกัด ยังไม่ได้ตรวจรับมอบงานสุดท้ายจากจำเลยหรือโจทก์นำหนังสือคำประกันมา
มอบแก่จำเลยตามเงื่อนไขในสัญญา จำเลยจึงยังไม่ต้องคืนเงินประกันผลงานแก่
โจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 1,226,164.18 บาทแก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,108,397 บาท แก่
โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกามีว่าบริษัทไวทเฮาซเทอาเออ
จำกัด ยังไม่ได้ตรวจรับมอบงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 จำเลยจะต้องจ่ายค่าจ้างและคืน
เงินประกันผลงานแก่โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ได้ส่งมอบงานงวดที่
3 และงวดที่ 4 โดยนายทนหรือนิทน สุขสด ซึ่งเป็นนายช่างของจำเลยมีหน้าที่
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างโครงการไวทเฮาซเทอาเออซึ่งจำเลยเป็นผู้รับจ้างได้ลงชื่อท้าย
ข้อความในเอกสารหมายเลข 7 ว่าอนุมัติจ่ายตามรายการได้ และตามเอกสารหมายเลข
8 ว่า ตัดรายชั้นที่ 13 เป็นเงิน 19,260 บาท นอกจากนี้แล้วผลงานสามารถเบิกเงิน
ได้โดยประทับตราของจำเลยในเอกสารดังกล่าวทั้งสองฉบับ แสดงว่างานงวดที่ 3
และงวดที่ 4 ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระหว่างโจทก์จำเลยตามเอกสารหมายเลข 3
โจทก์ได้ทำการแล้วเสร็จและส่งมอบงานแล้วซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการหักทวงจากจำเลย
ว่าไม่ถูกต้องแต่อย่างใดกลับได้ความจากนายสมศักดิ์ สมบูรณ์ทรัพย์ พยานจำเลยซึ่ง
ควบคุมงานโครงการไวทเฮาซเทอาเออ โดยทำหน้าที่เป็นนายช่างโครงการมีอำนาจ

ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมเอกสารเกี่ยวกับการตรวจงานของผู้ว่าจ้างช่วง และมีอำนาจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานที่โจทก์ส่งมอบโดยตั้งนายอรรณพ ใจอ่อนนุ่ม ซึ่งเป็นนายช่างควบคุมงานการที่จำเลยไม่ทำการก่อสร้างต่อเนื่องจากบริษัทไวทเฮาซ เทาเออจำกัด ค้างชำระค่าจ้างและจำเลยได้บอกเลิกสัญญาต่อบริษัทไวทเฮาซ เทาเออจำกัด แล้ว ดังนี้ ตามสัญญาข้อ 5 ในเอกสารหมาย จ.3 ที่ว่า "ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวด ๆ ละ 1 เดือน ตามผลงานที่ผู้รับจ้างทำเสร็จจริงและได้ผ่านการตรวจรับจากเจ้าของงานแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 40 วัน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ผ่านการตรวจรับงานจากบริษัทไวทเฮาซ เทาเออ จำกัด และผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินไว้เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าจ้างที่ได้รับ เพื่อเป็นการประกันผลงาน และผู้ว่าจ้างจะคืนเงินที่หักไว้นี้ให้แก่ผู้รับจ้างหลังจากที่บริษัทไวทเฮาซ เทาเออ จำกัดได้รับมอบงานงวดสุดท้ายของผู้ว่าจ้าง และออกหนังสือรับรองการมอบงานแล้วรวมกับระยะเวลาการประกันผลงานอีก 1 ปี นับแต่วันรับมอบงานหรือผู้รับจ้างจะขอรับเงินดังกล่าวคืนได้ โดยมีหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างแทน"นั้น การตรวจรับงานโดยบริษัทไวทเฮาซ เทาเออ จำกัด จึงเป็นเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าจ้างและการคืนเงินประกันผลงานที่จำเลยหักไว้ เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวไม่อาจที่จะปฏิบัติได้เพราะจำเลยได้บอกเลิกสัญญากับบริษัทไวทเฮาซ เทาเออ จำกัด แล้วการตรวจรับงานงวดที่ 3 งวดที่ 4 และงวดสุดท้าย โดยบริษัทไวทเฮาซ เทาเออ จำกัด จึงไม่อาจมีขึ้นได้เงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นการพ้นวิสัยและถือว่าเงื่อนไขในข้อตกลงดังกล่าวไม่มี เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ส่งมอบงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 ให้แก่จำเลยตามเอกสารหมาย จ.7 และ จ.8 โจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามแล้วตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.14 จำเลยจึงต้องชำระเงินค่าจ้างงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 และคืนเงินประกันผลงานให้แก่โจทก์

(ปราโมทย์ บุญนาค-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ